

TEST EFECTOS CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN.**1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de:**

- a. Interpretar los contratos administrativos.
- b. Modificar los contratos por razones de interés público.
- c. Suspender la ejecución de los contratos.
- d. Todas son correctas.

2. En relación con las prerrogativas del órgano de contratación en cuanto a las facultades de inspección:

- a. Estas facultades deberán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades.
- b. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades.
- c. Dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, cuando tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, previa comunicación y autorización del contratista.
- d. Dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, cuando tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en el expediente.

3. De conformidad con la LCSP, en los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas:

- a. Todas las entidades del Sector público estatal, deberán adoptar estos acuerdos previo informe del Servicio Jurídico correspondiente.
- b. Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación, nulidad y resolución de los contratos.
- c. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa.
- d. Será preceptivo el informe del servicio jurídico cuando se formule oposición por parte del contratista.

4. En relación con el incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso de las prestaciones definidas en el contrato, de acuerdo con la LCSP:

- a. En el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, únicamente se podrán imponer penalidades.
- b. Cuando el contratista hubiere incumplido parcialmente la ejecución, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- c. Las penalidades podrán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 60 por cien del precio del contrato.
- d. Las penalidades serán diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

5. En relación con las penalidades, para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato:

- a. Las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.
- b. Las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 50 por ciento del valor estimado del contrato, IVA excluido.
- c. Las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 15 por ciento del presupuesto de licitación del contrato, IVA excluido.
- d. Las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del presupuesto de licitación del contrato, IVA incluido.

6. Señale la respuesta incorrecta:

- a. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
- b. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
- c. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
- d. En el caso de incumplimiento de los plazos parciales, la Administración deberá imponer las penalidades recogidas en la letra b, sin poder proceder a la resolución del contrato.

7. En cuanto a la imposición de penalidades:

- a. Se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previo informe del servicio jurídico y en caso de oposición por parte del contratista, se requerirá dictamen del Consejo de Estado.
- b. Se harán efectivas sobre la garantía que se hubiese constituido.
- c. Se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato.
- d. Serán, en todo caso, diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

8. Señale la respuesta correcta:

- a. Será obligación de la Administración indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
- b. En todo caso, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
- c. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al contratista para que este, oído el órgano de contratación, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños.
- d. Será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación.

9. En cuanto a la demora en el pago por parte de la Administración:

- a. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación.
- b. Si la demora en el pago fuese superior a cinco meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación.
- c. Si la demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación.
- d. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, sin necesidad de comunicación previa.

10. En cuanto al procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas:

- a. Se deberá interponer recurso contencioso administrativo.

- b. Los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago.
- c. Se deberá interponer recurso de alzada, si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

11. Señale la respuesta incorrecta:

- a. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato.
- b. En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución en relación con consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.
- c. En todo caso, se impondrán penalidades por su incumplimiento.
- d. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

12. Señale la respuesta correcta en relación con las modificaciones de los contratos:

- a. Todas las modificaciones se publicarán en el DOUE si los contratos están sujetos a regulación armonizada.
- b. Si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
- c. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas.
- d. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad.

13. Señale la respuesta incorrecta:

- a. Los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma.
- b. Acordada la suspensión del contrato, en su caso, la Administración abonará los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
- c. El derecho a reclamar los gastos derivados de la suspensión prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

- d. Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 50 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

14. En relación con el cumplimiento de los contratos, señale la respuesta incorrecta:

- a. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad.
- b. El acto formal y positivo de recepción o conformidad, deberá efectuarse en todo caso, en el plazo de un mes.
- c. En los contratos, como regla general, se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad.
- d. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.

15. En cuanto a las modificaciones no previstas, serán obligatorias para el contratista:

- a. Cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
- b. Cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
- c. Cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 50 por ciento del precio inicial del contrato.
- d. Cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 60 por ciento del precio inicial del contrato.

16. Son causas de resolución del contrato:

- a. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- b. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205.
- c. La no reposición en plazo de la garantía definitiva.
- d. Todas son causas de resolución.

17. Son requisitos para la cesión de los contratos:

- a. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
- b. El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
- c. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o

concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato.

- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

18. Señale la respuesta incorrecta en relación con la subcontratación:

- a. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación.
- b. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
- c. En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación.
- d. Los órganos de contratación no podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no puedan ser objeto de subcontratación.

19. ¿Qué consecuencias puede generar la infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación?

- a. La imposición al subcontratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
- b. La resolución del contrato sin posibilidad de imponer penalidad alguna.
- c. La resolución del contrato y la imposición de penalidades de hasta el 50 por 100 del importe del contrato.
- d. La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

20. En cuanto al pago a los subcontratistas y suministradores:

- a. El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones.
- b. Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
- c. Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
- d. Todas las respuestas son correctas.